

「영세율적용사업자가 제출할 영세율 적용 첨부서류 지정고시」 개정(안)

['23. 12. 06., 부가가치세과]

□ 개정 이유

- (규제 개선) 국내 정유사의 오일 블렌딩 수출지원을 위해 종합보세 구역內 석유제품 혼합·제조가 가능하도록 영세율 첨부서류 고시 개정

□ 개정 내용 [영세율 첨부서류 외화입금증명서 → 계약서 사본과 외화입금증명서 또는 환급대상 수출물품 반입확인서]

- (영세율 첨부서류 추가) 국내 정유사가 오일 블렌딩 후 수출을 위해 석유제품을 종합보세구역에 반입시 영세율 조기환급 첨부서류 유형 추가*

* (기존) 외화입금증명서→(개정)①외국환은행으로부터의 대금 수령 방법이 기재된 계약서 사본과 ②외화입금증명서 또는 환급대상 수출물품 반입확인서로 변경하여 블렌딩 수출 활성화(수출증대, 고용창출 및 자금유동성 확보)

국내 정유사가 오일 블렌딩 수출을 위해 국내 종합보세구역內 탱크터미널에 환급대상 수출물품으로 공급시 영세율 적용받기 위한 필수 제출서류는 외화입금증명서임(영 §101①10)

⇒ 그러나, 국내 정유사와 국외 석유거래업체(Oil-TRADER)간 매매계약에 따라 통상 물품판매 후 외국환은행으로부터 대금 수령까지 통상 1개월 이상(2~3개월도 빈번) 소요되어 정유사 부가가치세 영세율 조기환급 신고시 애로 발생

현 행	개 정
제2조【첨부서류의 지정】 ③ 그밖의 외화 획득 : 법 제24조, 영 제33조 9. < 신 설 >	제2조【첨부서류의 지정】 ③ 그밖의 외화 획득 : 법 제24조, 영 제33조 9. 비거주자 또는 외국법인과 직접 계약에 따라 국내 종합보세구역에 공급하는 재화 - 외국환은행으로부터의 대금 수령 방법이 기재된 계약서 사본과 관할세관장이 발급한 환급대상 수출물품 반입확인서 또는 외화입금증명서 (영 제101조 제1항 제10호 가목)

□ 향후 추진일정

- 규제심사대상 여부 사전검토 (~12 07.)
- 행정예고 (12.08.~12 28.)
- 전자관보 게재 ('24.1.03)

- 정부입법지원센터 및 국세법령정보시스템 등재, 국회 기재위 제출(∼'24.1.03)

<부가가치세법>

제24조 【외화 획득 재화 또는 용역의 공급 등】 ① 제21조부터 제23조까지의 규정에 따른 재화 또는 용역의 공급 외에 외화를 획득하기 위한 재화 또는 용역의 공급으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제30조에도 불구하고 영세율을 적용한다.

3. 그 밖에 외화를 획득하는 재화 또는 용역의 공급으로서 대통령령으로 정하는 경우

<부가가치세법 시행령>

제33조 【그 밖의 외화 획득 재화 또는 용역 등의 범위】

② 법 제24조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 공급하는 경우를 말한다.

1. 국내에서 국내사업장이 없는 비거주자 (...중략...) 또는 외국법인에 공급되는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 재화 또는 사업에 해당하는 용역으로서 그 대금을 외국환은행에서 원화로 받거나 기획재정부령으로 정하는 방법으로 받는 것. 다만,(후략...)

가. 비거주자 또는 외국법인이 지정하는 국내사업자에게 인도되는 재화로서 해당 사업자의 과세사업에 사용되는 재화

제101조 【영세율 첨부서류의 제출】 ① 법 제21조부터 제24조까지의 규정에 따라 영세율이 적용되는 경우에는 부가가치세 예정신고서에 다음 표의 구분에 따른 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 해당 서류를 첨부할 수 없을 때에는 국세청장이 정하는 서류로 대신할 수 있다.

제101조 제1항 【영세율 첨부서류의 제출】

10. 제33조제2항제1호 및 제2호의 경우

가. 외국환은행이 발급하는 외화입금증명서

붙임	관련예규
-----------	-------------

○ 부가46015-3906, 2000.11.28.

사업자가 국내사업장이 없는 외국법인과 계약에 의하여 외국법인이 지정한 국내의 인도장소에 재화 또는 용역을 공급하고 그 대가를 외국환은행을 통하여 외화로 받는 경우 당해 외화를 수입결제자금 또는 대외지급채무 등에 사용할 목적으로 동 외국환은행에서 외화예금구좌로 예치하는 경우에도 외화입금사실이 확인되는 때에는 부가가치세법 제11조 제1항 제4호 現제24조제1항제3호 및 동법시행령 제26조 제1항 제1호 現제33조제2항제1호의 규정에 의하여 영의 세율이 적용되는 것이며,

이 경우 당해 재화의 공급시기는 당해 재화를 외국법인이 지정한 국내 인도장소에 인도하는 때이며 공급시기가 도래하기 이전에 원화로 환가한 경우에는 그 환가한 금액을, 공급시기 이후에 외화상태로 보유하거나 지급받는 경우에는 당해 재화의 공급시기의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율에 의하여 계산한 금액을 과세표준으로 하는 것임

○ 재소비46015-212, 2001.8.20.

사업자가 외국법인의 위탁에 따라 가득액을 대가로 원자재의 전부 또는 일부를 국내외로부터 구입하여 이를 가공한 후 위탁자 또는 위탁자가 지정한 자에게 가공제품을 인도하고 그 대가를 당해 외국법인으로부터 외국환은행을 통하여 원화로 받는 수탁가공무역에 의한 수출은 부가가치세법 제11조 제1항 제1호 現제24조 및 같은법시행령 제24조 現제31조에 의해 영세율이 적용되며, 재화의 공급시기는 부가가치세법시행령 제21조 제5호 現제28조제1항제3호에 의해 가공된 재화를 인도(입고)하는 때임

○ 부가46015-2312, 1999.08.05

사업자가 국내사업장이 없는 외국법인과 계약에 의하여 재화를 당해 외국법인이 지정한 국내의 인도장소에 인도하여 당해 외국법인의 책임하에 국외로 반출하고 그 대가는 외국환은행을 통하여 원화로 받는 경우에는 부가가치세법시행령 제26조 제1항 제1호 現제33조제2항제1호의 규정에 의하여 영세율이 적용되는 것이며

이 경우 당해 재화의 공급시기는 당해 재화를 외국법인이 지정한 국내의 인도장소에 인도하는 때가 되는 것이고 영세율 첨부서류는 동법시행령 제64조 제3항 제4호 現제101조 제1항제10호의 규정에 의하여 외국환은행이 발급하는 외화입금증명서 또는 관할세관장이 발급하는 수출신고필증인 것임.